

1500068-48.2021.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... a tenha ameaçado. Que já foi preso por tráfico e roubo.

Pois bem.

Após a instrução criminal e um atento exame das provas existentes nos autos, chega-se à conclusão de que o réu cometeu o delito descrito na denúncia

O art. 24-A da Lei 11.340/2016 foi acrescentado pela Lei 13.641, de 03 de abril de 2018, e anuncia o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

1ª Vara Judicial

Rua Feres Sadala, 761, Guariba - SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500068-48.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-48.2021.8.26.0612

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DE SOUSA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Vistos.

CARLOS DE SOUSA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, em concurso material com o primeiro, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal no contexto do art. 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, porquanto, segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 21h00min, na Avenida Roberto Júlio da Rocha, nº 371, na cidade e Comarca de Guariba, o denunciado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.343/2006, com a proibição de aproximação da ofendida, fixada a distância mínima de 100 metros entre ela e o agressor e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, deferida nos autos nº 1500070-24.2021.8.26.0222, em favor de sua ex-companheira Tainara Dias Miguel, em contexto configurador de violência doméstica.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado o ameaçou por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Tainara Dias Miguel, em contexto configurador de violência doméstica contra a mulher na forma da

Lei n. 11.340/06.

Recebida a denúncia em 11 de fevereiro de 2021 (fls. 95/96), o réu foi citado (fls. 127) e apresentou resposta à acusação (fls. 144/147).

Foram colhidas as provas orais, consistente no depoimento da vítima (fls. 284/287) e uma testemunha de acusação (fls. 243/244). Ao final, o réu foi interrogado (fl. 309).

Em alegações finais, o i. Promotor de Justiça requereu a condenação do réu, nos termos da inicial (fls. 317/323). A defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação, requerendo a absolvição do réu, por falta de provas (fls. 144/147).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito resultou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pela decisão que deferiu as medidas protetivas nos autos nº 1500070-24.2021.8.26.0222 (fls. 19/20), relatório final (fls. 82/83), bem como pela prova

oral produzida nos autos. A autoria, de igual forma, é certa e indubitosa.

A vítima Tainara Dias Miguel, ouvida na delegacia de polícia, disse que “faz cinco meses que estou morando com o Carlos nesta cidade. Eu residia antes na cidade de Jaboticabal. Eu conheci o Carlos pelo “facebook” e já engravidei de um filho dele que tem hoje cinco meses, na data de ontem, eu estive nesta delegacia de polícia e registrei um boletim de ocorrência porque o Carlos me ameaçou de morte; eu também pedi medida protetiva que foi decretada pela juíza, não tem motivo, sempre que o Carlos está bêbado, ele fica agressivo e fala que vai me matar. Atualmente ele não está trabalhando porque o patrão mandou ele embora por ter faltado ao serviço, hoje de manhã, o Carlos apareceu na casa dizendo que estava ali para pegar as roupas, mas ele só entrou e foi embora, não levando nada, mais tarde, o Carlos ficou rodeando em casa e passou a beber na rua, agora à noite, o Carlos voltou bêbado, entrou no quintal falando novamente que iria pegar as roupas dele, quando o Carlos passou perto de mim, ele falou que se eu não retirasse a queixa, ele iria jogar álcool no meu corpo e atearia fogo para eu morrer, neste ato manifesto o desejo de representar criminalmente contra o Carlos por mais essa ameaça” (fls. 04). Em juízo, ouvida mediante carta precatória (fls. 284/287), a vítima confirmou os fatos. Disse que foi ameaçada pelo réu na data dos fatos, tendo ele dito que caso não retirasse a queixa iria colocar fogo em seu corpo. Além disso, disse que iria catá-la, isto é, lhe agredir. Ficou com medo. Depois dos fatos, nunca mais falou ou reatou com o réu. Tem conhecimento que ele foi preso. Em saída, visitou a filha.

A testemunha Lenin Guilherme Prado Nogueira, policial militar, ouvido na fase policial, reiterou integralmente as declarações prestadas por seu colega de farda José (fls. 03). Em juízo, afirmou que no dia dos fatos a vítima acionou a PM, informando que seu ex-amásio a estava ameaçando. Quando chegaram no local, viram o acusado, que estava do outro lado da rua, consumindo bebidas alcóolicas. A vítima mostrou a medida protetiva à polícia. Abordado, o indivíduo inicialmente resistiu, tendo sido convencido a ser abordado, sendo posteriormente preso. Depois foi encaminhado à delegacia, onde foi ratificada a voz de prisão. Afirmou que na presença da polícia, o acusado não proferiu nenhuma ameaça, afirmando que estava lá para buscar suas roupas. Houve uma breve discussão entre o acusado e a vítima no local, mas sem ameaças. Não se recorda do tipo de ameaças.

Em seu interrogatório na fase extrajudicial, o réu Carlos de Sousa Gomes negou os fatos narrados. Disse que “estava morando com a tainara faz cinco meses e ela está grávida de um filho meu, não é verdade que eu ameacei de jogar álcool no corpo dela, nós tivemos brigas de casal porque ela não gosta que eu “bebo”, ela fica me provocando dizendo que vai chamar a polícia para me prender quando eu “bebo” ontem, a tainara me falou que fez um boletim de ocorrência contra mim e pediu medida protetiva, ciente disso, hoje eu pedi para um colega pegar as roupas na casa da minha irmã, que é o mesmo endereço onde eu morava, mas ele não foi, hoje eu passava pela rua quando vi a polícia parada na casa da minha irmã. Quando eu me aproximei para saber o que estava acontecendo, os policiais disseram que eu estava preso, mas eu não fiz nada. Não é verdade que hoje de novo eu ameacei a tainara de morte. Eu

não me lembro do meu WhatsApp e nem do meu e-mail" (fls. 05). Em juízo, negou os fatos. Disse que a vítima ligou e ele foi até lá buscar as roupas dele, negando que a tenha ameaçado. Que já foi preso por tráfico e roubo.

Pois bem.

Após a instrução criminal e um atento exame das provas existentes nos autos, chega-se à conclusão de que o réu cometeu o delito descrito na denúncia

O art. 24-A da Lei 11.340/2016 foi acrescentado pela Lei 13.641, de 03 de abril de 2018, e anuncia o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Trata-se de crime próprio, destinado aqueles que devem observância às medidas protetivas decretadas.

Extraí-se das fls. 19/20, que nos autos de n. 1500070-24.2021.8.26.0222, foi aplicado em desfavor do autor às medidas protetivas de proibição de aproximação (100m) e abstenção de contato com a vítima e afastamento do lar, sendo intimado de tal decisão, conforme se extrai do seu próprio interrogatório.

No entanto, a vítima foi uníssona ao afirmar que o réu se dirigiu a sua residência, em que pese ciente da ordem judicial, motivo pelo qual o acusado foi, inclusive, autuado em flagrante no local.

A confissão do réu de que se dirigiu à residência da vítima, só vem a corroborar o conjunto probatório que se formou.

Consigno que as alegações do increpado de que apenas se aproximou para pegar roupas na residência da ofendida, não afasta o crime. As partes encontram-se envolvidas em situação de violência doméstica, sendo que a aproximação do autor, independentemente do motivo, é suficiente para constranger ou intimidar a vítima, mormente porque existia medidas protetivas em seu favor em pleno vigor.

Assim, o descumprimento da ordem protetiva está bem demonstrado nos autos, já que o acusado malgrado devidamente intimado da medida protetiva de urgência em seu desfavor, conduziu até a residência da vítima, sendo a condenação, medida de rigor. O delito de ameaça também restou suficientemente comprovado.

A conduta típica do crime de ameaça é anunciar que causará mal injusto e grave contra a vítima, intimidando-a. O objetivo deste crime é influir na tranquilidade psíquica da vítima.

No presente caso, indiscutível o fato de a vítima ter se sentido atemorizada com as ameaças proferidas por seu ex-companheiro, daí a postura no sentido de representar e ver o réu condenado por crime que cometeu.

Consigno que em que pese não haver testemunha presencial acerca da ameaça, as palavras das vítimas bastam para a comprovação da ocorrência do crime e de sua autoria.

Convém trazer à colação trecho de julgado emanado da Colenda 4ª Câmara De Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o valor probatório da palavra da vítima que integram o âmbito familiar: "Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com eles convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos cancelando a impunidade sobre tais crimes" (Ap. nº 0000909-67.2015, Rel. Edison Brandão, j. em 08.05.2018).

De conseguinte, bem comprovadas a autoria e a materialidade de fato, típico e antijurídico, imputados ao réu na exordial acusatória, tratando-se de agente culpável, a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia é mesmo medida de rigor.

Por fim, o pedido de reparação de natureza cível realizado pela acusação, deve ser deferido, com base na tese firmada no tema 983 de Recursos Repetitivos: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"

Assim, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2016.

No primeiro momento, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao

r  u conforme certid  o de fls. 39/42. Assim, aplico a pena acima do m  nimo legal em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (tr  s) meses e 15 (quinze) dias de deten  o.